

Condiciones generales

Las partes reconocen y convienen expresamente que, mediante este documento, ninguna de ellas otorga o concede a la otra licencia o derecho alguno expreso o implícito sobre la información confidencial, cualquier desarrollo o mejora, patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de los que cualquiera de ellas pudiera ser titular o licenciataria.

En el supuesto de que cualquiera de las partes precise contratar los servicios de terceras partes, como por ejemplo consultores, diseñadores, contratistas para que lo asistan en aquellas actividades que realice en las que se deba dar a conocer la información confidencial, dicha parte se asegurará que dichas terceras partes se obligan por escrito bajo los mismos términos y condiciones a cumplir la confidencialidad prevista en este contrato y los solos fines establecidos en el mismo.

Propiedad intelectual

El Programa, así como toda su documentación y/o información relativa al mismo, es propiedad exclusiva de ADVANTYS AI, SL o, en su caso, de sus Proveedores de Software. Corresponden a ADVANTYS AI, SL o a sus Proveedores de Software todos los derechos de propiedad intelectual y de copyright sobre el Programa, la documentación, así como sobre cualquier otro trabajo programa y/o producto que resultará entregado por ADVANTYS AI, SL al usuario en cumplimiento del presente Acuerdo.

El licenciataria no puede realizar ingeniería inversa, ni descompilar, ni desensamblar todo o parte del Programa, estando taxativamente prohibida cualquier forma de acceso al código fuente del mismo. Igualmente, el cliente se abstendrá de borrar, modificar o alterar de cualquier otra forma las menciones de reserva de derechos a favor del licitante, así como, entre otros, el nombre, logotipo o marca que identifique a esta última entidad en toda aquella documentación que se facilite en cualquier soporte.

El licenciataria deberá notificar a ADVANTYS AI, SL cualquier posible infracción de los derechos del licenciante tan pronto tenga conocimiento de la misma, siendo ADVANTYS AI, SL la única beneficiaria de las posibles indemnizaciones que se otorguen en virtud de cualquier procedimiento.

El cliente no podrá crear enlaces telemáticos con los servicios descritos en el presente documento, ni adaptar o duplicar ningún contenido del programa en ningún otro servidor ni dispositivo inalámbrico; tampoco podrá acceder al producto o servicios objeto del presente contrato a fin de crear un producto o servicio competitivo, o crear un producto utilizando ideas, características, funciones o gráficos similares a los que a los de los servicios previstos en el mismo.

Protección de datos

Las Partes se comprometen a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Los datos personales suministrados por las Partes o relacionados con el Contrato serán tratados por cada una de las Partes con las finalidades de: (a) ejecutar y mantener el presente Contrato y gestionar, desarrollar y administrar la relación contractual que deriva del mismo; y (b) cumplir con las obligaciones legales derivadas de dicha relación. La legitimación del tratamiento de los datos se basa en la relación precontractual y/o contractual establecida y en el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Los datos personales podrán conservarse hasta la extinción de la relación, y una vez terminada, los datos estarán bloqueados durante el plazo legalmente requerido para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades legales. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose a las direcciones incluidas en este Contrato como domicilio de las Partes.

Ley y Jurisdicción aplicable

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales y leyes aplicables del Principado de Andorra, y renuncian expresamente en este acto a cualquier otro fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder o por cualquier otra causa.

Aceptación

La aceptación de los términos del presente contrato no concede al cliente ningún derecho no especificado en el presente documento.

La aceptación de las condiciones generales deviene indispensable para la prestación del servicio por parte de ADVANTYS AI, SL. A tal efecto El cliente manifiesta, haber leído, entendido y aceptado las presentes condiciones generales puestas a su disposición.